

Test Ley Incompatibilidades - 20 Preguntas

Función Pública - Ley 53/1984 Incompatibilidades

1. A los efectos de la Ley 53/1984, se considera actividad en el sector público:

- ☐ a) La desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
- ☐ b) La desarrollada por el personal de la Administración de Justicia.
- ☐ c) La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales.
- ☐ d) Todas las anteriores son correctas.

2. Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión, a falta de opción:

- ☐ a) Se entenderá que optan por el antiguo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria por interés particular en el nuevo puesto.
- ☐ b) Se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia forzosa en el puesto que vinieran desempeñando.
- ☐ c) Se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria por interés particular en el puesto que vinieran desempeñando.
- ☐ d) Ninguna es correcta.

3. ¿En cuántos capítulos se divide la Ley?

- ☐ a) En cinco. Dividiéndose, entre otros, en actividades públicas, actividades privadas y disposiciones comunes.
- ☐ b) En cuatro. Dividiéndose, entre otros, en actividades públicas y actividades privadas.
- ☐ c) En seis. Dividiéndose, entre otros, en actividades públicas, actividades privadas y disposiciones comunes.
- ☐ d) En tres. Dividiéndose, entre otros, en actividades públicas y actividades privadas.

4. Señala la respuesta correcta:

- ☐ a) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- ☐ b) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- ☐ c) La dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de régimen de dedicación exclusiva.
- ☐ d) Ninguna es correcta.

5. En virtud de lo dispuesto en el art. 15, el personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de:

- ☐ a) Actividad privada, mercantil o técnica.
- ☐ b) Actividad mercantil, civil o industrial.
- ☐ c) Actividad mercantil o industrial.
- ☐ d) Actividad mercantil, industrial o profesional.

6. Señala la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en el art. 11:

- ☐ a) El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.
- ☐ b) Mediante acuerdo del Gobierno, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales
- ☐ c) Mediante reglamento, se desarrollarán las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.
- ☐ d) Ninguna es correcta.

7. Señala la respuesta incorrecta:

- ☐ a) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
- ☐ b) A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el puesto que viniera desempeñando, pasando a la situación de excedencia voluntaria en el nuevo puesto.
- ☐ c) Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez primeros días del aludido plazo de toma de posesión.
- ☐ d) El anterior plazo se entiende prorrogado en tanto recae resolución.

8. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: (A1 LIBRE COVID)

- ☐ a) Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 45 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente
- ☐ b) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el puesto que vinieran desempeñando
- ☐ c) Queda exceptuada del régimen de incompatibilidades de la presente Ley, en todo caso, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica
- ☐ d) En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público

9. ¿Qué ocurre si en el ejercicio de cualquier actividad compatible se incumple el deber de residencia o el atraso, negligencia o descuido en el desempeño del puesto de trabajo?

- ☐ a) Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad, en cualquier caso.
- ☐ b) Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta muy grave.
- ☐ c) Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave.
- ☐ d) Dichas faltas únicamente serán corregidas mediante apercibimiento.

10. Señala la respuesta incorrecta:

- ☐ a) Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes.
- ☐ b) Este requisito será potestativo, en el primer caso, para que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho puesto o actividad.
- ☐ c) Este requisito será indispensable, en el primer caso, para que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho puesto o actividad.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

11. La ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no resulta de aplicación al personal:(A1 Caminos)

- ☐ a) Que preste sus servicios en empresas o Sociedades privadas contratistas de obras para entidades del sector público
- ☐ b) Que se encuentre al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas
- ☐ c) Que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel
- ☐ d) Civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos

12. Señala la respuesta correcta, de acuerdo con el art. 8:

- ☐ a) El personal que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos.
- ☐ b) El personal que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir la retribución correspondiente a una de las dos actividades.
- ☐ c) No se podrá pertenecer a ningún Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas en representación del sector público, salvo lo dispuesto reglamentariamente.
- ☐ d) No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere el apartado anterior, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente.

13. A un funcionario le ofrecen impartir conferencias en un Centro oficial destinado a la formación de funcionarios. ¿Queda dicha actividad exceptuada del régimen de incompatibilidades?

- ☐ a) No, deberá solicitar la compatibilidad ya que la formación de funcionarios tiene carácter docente. Deberá prestarse a tiempo parcial y con duración determinada.
- ☐ b) Sí, siempre y cuando no tenga carácter permanente ni habitual.
- ☐ c) Sí, siempre que no suponga más de setenta y cinco horas al año.
- ☐ d) B y C son correctas.

14. De acuerdo con el art. 14, ¿qué ocurre con el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada si el funcionario cambia de puesto en el sector público?

- ☐ a) En ese caso, el reconocimiento de compatibilidad para la actividad privada quedará automáticamente sin efecto.
- ☐ b) Se prorrogarán los efectos de la compatibilidad para el nuevo puesto en el sector público.
- ☐ c) La compatibilidad quedará subordinada a una nueva resolución favorable de reconocimiento por el órgano competente de la dirección, jefatura o inspección del nuevo puesto del sector público.
- ☐ d) Ninguna es correcta.

15. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (en adelante Ley de Incompatibilidades), el Gobierno podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas que pudieran comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales, ¿a través de qué instrumento normativo?: (Cuerpo Gestión del Estado 2011)

- ☐ a) Resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública.
- ☐ b) Orden del Ministerio de la Política Territorial y Administración Pública.
- ☐ c) Orden conjunta de los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y Economía y Hacienda.
- ☐ d) Real Decreto del Consejo de Ministros.

16. ¿Cuál de las siguientes actividades queda exceptuada del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984?

- ☐ a) Ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- ☐ b) La formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual y supongan más de setenta y cinco horas al mes.
- ☐ c) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas.
- ☐ d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.

17. Señala la respuesta incorrecta:

- ☐ a) No se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas.
- ☐ b) No se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de los Entes, Organismos y Empresas dependientes de las Administraciones Públicas.
- ☐ c) No se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales.
- ☐ d) No obstante, se podrá ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles.

18. De acuerdo con el art.7.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas los servicios prestados en el segundo puesto o actividad:(A1- 33 Emergencias)

- ☐ a) Se computan a efectos de trienios
- ☐ b) Las pagas extraordinarias se pueden percibir respecto a los dos puestos
- ☐ c) Se computan a efectos de trienios y las pagas se pueden recibir respecto a los dos puestos
- ☐ d) No se computan a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto

19. Señale la respuesta correcta, de acuerdo con el art. 13 de la Ley 53/1984:

- ☐ a) En ningún caso podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos.
- ☐ b) Podrá reconocerse la compatibilidad para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, aunque la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.
- ☐ c) No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

20. ¿Qué actividad podrá ejercer el personal comprendido en el ámbito de aplicación de la ley 53/1984?

- ☐ a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
- ☐ b) La participación inferior al 5 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
- ☐ c) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
- ☐ d) Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo completo.